

0000802-52.2018.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Jose Cleuver Mathias

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

JOSE CLEUVER MATHIAS foi condenado à pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade por infringência ao artigo 28 da lei 11.343/06.

Considerando o tempo decorrido desde a prolação da sentença sem o cumprimento dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000802-52.2018.8.26.0071

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Jose Cleuver Mathias

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

JOSE CLEUVER MATHIAS foi condenado à pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade por infringência ao artigo 28 da lei 11.343/06.

Considerando o tempo decorrido desde a prolação da sentença sem o cumprimento dos parâmetros delineados no título condenatório o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição executória do Estado.

É o relatório. Decido.

Em razão do decurso do tempo, tornou-se o Estado carente do exercício de executar a pena imposta ao réu.

Nesse sentido, a pena fixada em desfavor do réu, na data de 26 de junho de 2019,

deveria ser executada no lapso temporal de dois anos, conforme expressamente prescreve o artigo 30 da lei 11.343/06, que assim dispõe:

"Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal."

Dessa forma, é inquestionável a ocorrência da prescrição no caso em epígrafe, tanto é verdade que o órgão acusatório, que representa a sociedade juízo, requereu o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE CLEUVER MATHIAS em relação ao delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, na forma do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Nos termos do artigo 72 da lei de drogas, determino a destruição dos entorpecentes custodiados nos autos, inclusive os guardados para contraprova, servindo a presente decisão de ofício de comunicação à Autoridade Policial.

Em homenagem à garantia fundamental das partes à razoável duração do processo - com fundamento no artigo 94 da lei 9.099/95 c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal c.c. o artigo 1.000 do Código de Processo Civil - determino que a serventia certifique, desde já, o trânsito em julgado desta decisão, vez que não subsiste nos autos interesse recursal.

No mais, expedidos os ofícios de comunicação de costume, independente de nova determinação, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Douta Defesa.

Intime-se.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA